

*gem. SMS, Gross
Hyp*

Orientierungskopie

PLÄDOYERNOTIZEN

in Sachen

Documed AG / Zeno R.R. Davatz

Verfahren P2004/7 BEU

INHALTSVERZEICHNIS

I. ZUR DUPLIK UND ZU DEN WEITEREN EINGABEN DES BEKLAGTEN.....	2
1. Zu den Anträgen der Duplik	2
2. Zum Überblick und zu den vom Beklagten eingereichten Folien (Rz. 3 der Duplik)	3
3. Rechtsschutzinteresse (Rz. 4 f. der Duplik)	4
4. Zum Ansinnen der Klägerin (Rz. 11 der Duplik)	4
5. Zum "Gutachten" des IGE (Rz. 12 f. der Duplik)	4
6. Zum Publikationsvertrag und zur Aktivlegitimation der Klägerin (Rz. 15 der Duplik)	5
7. Zur Stellungnahme des Beklagten vom 15. März 2007	5
7.1 Zum Klagänderungsgesuch	5
7.2 Zur Noveneingabe	6
8. Zur Eingabe des Beklagten vom 21. März 2007	6
II. ZUM LAUTERKEITSRECHT (ART. 5 BST. C UWG).....	7
1. Fehlen eines angemessenen eigenen Aufwands	8
1.1 Aufwand der Klägerin	8
1.2 Aufwand des Beklagten	11
2. Verwertung des übernommenen Arbeitsergebnisses.....	14
III. ZUM URHEBERRECHTSSCHUTZ	14
1. Kleine Münze	15
1.1 Werkindividualität.....	15
1.2 Die Wirkung des Schutzes und seine Grenzen	17
2. Keine Anwendung von Art. 5 URG.....	18

Sehr geehrte Frau Präsidentin
Sehr geehrte Damen und Herren

Namens der Klägerin danke ich für die Erteilung des Wortes.

Die Klägerin hält an ihren Anträgen gemäss Klagebegründung vom 11. Februar 2005 und Replik vom 20. September 2005 vollumfänglich fest. Im Weiteren beantragt die Klägerin die Ausdehnung des Verfahrens auf die ywesee GmbH als zusätzliche Beklagte. Zur Begründung dieses Verfahrensantrags wird auf das Klagänderungsgesuch vom 8. Februar 2007 (Rz. 1 ff.) verwiesen. Weiter hält die Klägerin an sämtlichen Beweisanträgen gemäss Klagebegründung und Replik vollumfänglich fest.

Das nachfolgende Plädoyer gliedert sich in zwei Teile. Zuerst nimmt die Klägerin Stellung zur Duplik des Beklagten vom 30. Januar 2006 sowie zu dessen Eingaben vom 15. und 21. März 2007. Sodann greift die Klägerin einzelne Aspekte tatsächlicher und rechtlicher Natur heraus, die ihr für die korrekte Beurteilung des vorliegenden Falles als wesentlich erscheinen.

I. ZUR DUPLIK UND ZU DEN WEITEREN EINGABEN DES BEKLAGTEN

Die Ausführungen des Beklagten in der Duplik gelten als bestritten, soweit sie im Folgenden nicht ausdrücklich als zutreffend anerkannt werden.

1. Zu den Anträgen der Duplik

Auf die Anträge 1 und 4 der Duplik ist hier nicht näher einzugehen. Antrag 3 wurde von der Zivilgerichtspräsidentin mit Verfügung vom 27. Dezember 2006 abgewiesen.

Interessant ist Antrag 2, der wie folgt lautet:

"Soweit das Publikationsbegehren der Klägerin sich als zulässig erweist, sei es unabhängig vom Prozessausgang in den erwähnten Medien zulasten der unterliegenden Partei zu publizieren."

In der Klageantwort (ebenso wie in Antrag 1 der Duplik) hatte der Beklagte noch die vollumfängliche Abweisung der Klage und damit auch die Abweisung des Publikationsbegehrens (Antrag 3 der Klagebegründung) beantragt. Wie ist dieser Antrag des Be-

klagten nun prozessual einzustufen? Da die Zulässigkeit und damit die Gutheissung des klägerischen Publikationsbegehrens durch den Beklagten weiterhin vorbehalten wird, handelt es sich nicht um eine teilweise Klageanerkennung, sondern vielmehr um ein Eventualbegehren zum Hauptantrag, die Klage vollumfänglich abzuweisen. Dieses Eventualbegehren wurde auf dem Wege der Klagänderung erstmals in der Duplik vorgebracht. Nach Auffassung der Klägerin erfolgt der Antrag verspätet, da er nach der Eventualmaxime bereits in der Klageantwort hätte vorgebracht werden können und müssen (vgl. § 62 Abs. 1 ZPO). Antrag 2 ist demgemäss kostenfällig aus dem Recht zu weisen.

2. Zum Überblick und zu den vom Beklagten eingereichten Folien (Rz. 3 der Duplik)

Aufschlussreich ist die vom Beklagten als Folie 1 ins Recht gelegte Darstellung. Der Beklagte legt darin selbst offen dar, wie er hinsichtlich der Arzneimittelinformationen der Klägerin vorgegangen ist und wie sein Geschäftsmodell funktioniert. Aus der dritten Zeitachse (Datenbank oddb.org) geht hervor, dass der Beklagte im Zeitpunkt der erstmaligen Übernahme der Arzneimittelinformationen von der Klägerin nichts anderes gemacht hat, als die Fach- und Patienteninformationen (in der Grafik mit FI bzw. PI abgekürzt) auf sein bestehendes Produkt ("nachahmer.ch") aufzupropfen und dieses unter oddb.org weiter zu verwerten. Dass er sein unter oddb.org abrufbares Angebot später (offenbar ab zweiter Hälfte des Jahres 2004) um weitere Informationen ergänzt haben soll, mag zutreffen, kann jedoch nicht die rechtliche Qualifikation hinsichtlich der bereits erfolgten Übernahme und Verwertung beeinflussen. Darauf ist später zurückzukommen.

Der Beklagte hat die Arzneimittelinformationen der Klägerin somit elektronisch übernommen und zumindest während einer gewissen Zeitspanne tel quel verwertet. Das Vorgehen des Beklagten lässt sich vergleichen mit demjenigen eines Softwarepiraten, der eine Microsoft Office-Anwendung kopiert, um einzelne selbst geschriebene Makros ergänzt und als Gesamtpaket kommerziell anbietet. Dass letzteres gegen das Urheber- und Lauterkeitsrecht verstösst, wird kaum jemand in Frage stellen wollen. Beim Verhalten des Beklagten verhält es sich in der Sache gleich.

Der vom Beklagten in Folien 2 und 3 dargestellte "typische Werdegang" der Arzneimittelinformationen ist unzutreffend. Falsch ist insbesondere, dass die Klägerin erst dann in das laufende Verfahren einbezogen wird, wenn die Arzneimittelzulassung durch Swissmedic bereits erteilt wurde. Die Klägerin hat dargetan und nachgewiesen, dass

Schmidt

sie bereits in das Zulassungsverfahren involviert ist und teilweise gar für die Erstellung der zu genehmigenden Arzneimitteltex-te (insbesondere bei Übersetzungen) zuständig ist (vgl. Klagebegründung, Rz. 22 ff. sowie Replik, Rz. 47 ff.). Die durch nichts belegten Schemata des Beklagten sind schön anzusehen, vermögen an diesen Fakten aber nichts zu ändern.

Dass die Datenbank des Beklagten wie in Folie 4 dargestellt neben den Arzneimittelinformationen weitere Daten enthält, wird nicht in Abrede gestellt. Wie erwähnt mag die Ergänzung der übernommenen Arzneimittelinformationen an der Unrechtmässigkeit von deren Übernahme und Verwertung aber nichts zu ändern.

3. Rechtsschutzinteresse (Rz. 4 f. der Duplik)

Der Beklagte macht geltend, das Rechtsschutzinteresse der Klägerin müsse zeitlich auf die Vorgänge im Herbst 2003 befristet sein. Dazu besteht aber kein Anlass. Wie aus der Noveneingabe der Klägerin vom 8. Februar 2007 (Rz. 9 ff.) hervorgeht, haben sich die fraglichen Handlungen bis in die jüngste Vergangenheit wiederholt, weshalb sich auch das Rechtsschutzinteresse zeitlich nicht befristen lässt.

4. Zum Ansinnen der Klägerin (Rz. 11 der Duplik)

Der Beklagte macht geltend, die Klägerin würde den Zugang zu den Arzneimittelinformationen monopolisieren. Das Gegenteil ist der Fall! Der freie Zugang zu den Arzneimittelinformationen ist beispielsweise über die Website der Klägerin gewährleistet. Freier Zugang bedeutet jedoch nicht freie kommerzielle Verwertbarkeit, was der Beklagte fälschlicherweise nicht unterscheidet.

5. Zum "Gutachten" des IGE (Rz. 12 f. der Duplik)

Der Beklagte beruft sich auf ein "Gutachten" des IGE vom 12. November 2004. Bei diesem "Gutachten" handelt es sich um eine knapp dreiseitige Kurzbeurteilung. Über welche Sachverhaltskenntnisse das IGE dabei verfügte, bleibt offen. Weiter ist zu beachten, dass das IGE seine Überlegungen massgeblich auf den publizierten Massnahmenentscheid des Zivilgerichtspräsidiums Basel-Stadt vom 20. Januar 2004 gestützt hat, weshalb es nichts zum Erkenntnisstand beiträgt. Das "Gutachten" IGE ist somit stark zu relativieren und mit grosser Vorsicht zu geniessen.

6. Zum Publikationsvertrag und zur Aktivlegitimation der Klägerin (Rz. 15 der Duplik)

Der Beklagte will aus Publikationsvertrag und AGB der Klägerin ableiten, dass diese zur Erhebung der vorliegenden Klage nicht aktivlegitimiert sei. Er beruft sich dazu auf AGB des Internetangebots aus dem Jahre 2004, die ihr "zufälligerweise noch" vorliegen. Massgeblich sind aber nicht die auf dem Internet abrufbaren AGB, sondern einzig diejenigen, auf welche in den Publikationsverträgen verwiesen wird. Der Publikationsvertrag verweist auf die umstehenden, d.h. auf der Rückseite des Anmeldeformulars abgedruckten allgemeinen Vertragsbedingungen (vgl. Klagebeilage 12). Damit ist auch dargetan, dass bei Nachfolgepublikationen jeweils die aktuellen AGB der Klägerin einbezogen wurden.

In zeitlicher Hinsicht ist anzufügen, dass die von der Klägerin ins Recht gelegten AGB (Klagebeilage 11) von Januar 2004 stammen. Da die dem Beklagten vorgeworfenen Übernahmen bis in die Gegenwart andauern (vgl. Replik, Rz. 30 f. betreffend Vorgänge aus dem Jahr 2005 sowie Noveneingabe vom 8. Februar 2007 betreffend Übernahmen im Dezember 2006/Januar 2007), kann die Klägerin sich zur Unterbindung dieser Übernahmen ohne weiteres auf die erwähnten AGB berufen.

7. Zur Stellungnahme des Beklagten vom 15. März 2007

7.1 Zum Klagänderungsgesuch

Die Klägerin hat entgegen dem Beklagten dargetan, dass zwischen dem Beklagten und der ywese GmbH sehr wohl weitgehende personelle und völlige wirtschaftliche Identität besteht. Die Klägerin hat in ihrer Eingabe auf Rz. 21 ihrer Replik und damit auch auf Replikbeilagen 1 - 4 verwiesen.

Der Beklagte wirft der Klägerin vor, ihren Anspruch auf Klagänderung wegen langen Zuwartens verwirkt zu haben. Dieser Vorwurf ist geradezu grotesk, hat die Klägerin doch bereits in ihrer ersten Eingabe seit Publikation der Gründung der ywese GmbH (21. Februar 2005) einen entsprechenden Antrag vorsorglich gestellt und begründet (Rechtsbegehren 3 sowie Rz. 21 ff. der Replik). Der Beklagte hat es demgegenüber nicht für nötig befunden, das Gericht und die Klägerin über diesen Umstand in Kenntnis zu setzen.

Die Klägerin hat entgegen dem Beklagten zu keinem Zeitpunkt einen Parteiwechsel auf Beklagtenseite verlangt, sondern eine Verfahrensausdehnung auf die ywese GmbH als zusätzliche Beklagte (Rechtsbegehren 3 der Replik sowie Antrag 1 des Klagänderungsgesuchs vom 8. Februar 2007). Dass die Klägerin sich in Rz. 26 ff. der Replik zur Zulässigkeit eines Parteiwechsels äussert, hängt einzig damit zusammen, dass dieses Institut der von der Klägerin beantragten Verfahrensausdehnung prozessual am nächsten kommt, weshalb die dort geltenden Grundsätze sinngemäss Anwendung finden.

Falsch ist schliesslich, dass vorliegend unterschiedliche Rechtsgründe in Bezug auf den Beklagten und die ywese GmbH vorliegen würden. In beiden Fällen geht es um Verletzungen des URG und des UWG und damit um deliktsrechtliche Ansprüche.

nik Handl. v. Davud

7.2 Zur Noveneingabe

Dass der Beklagte sämtliche Fach- und Patienteninformationen aus der Datenbank der Klägerin übernommen hat, wurde durch die Klägerin bereits in der Klagebegründung (Rz. 38 ff.) einlässlich dargetan. Mit der Noveneingabe hat die Klägerin überdies dargelegt, dass der Beklagte solche Übernahmen bis in die Gegenwart vornimmt und dass diese Übernahmen auf elektronischem Wege, d.h. mittels technischer Reproduktionsverfahren, erfolgen.

Die Behauptung des Beklagten, für das Medikament Caduet eine Zustimmung des Zulassungsinhabers zur Verwendung der Arzneimittelinformationen zu haben, ist unbewiesen und wird von der Klägerin bestritten. Verfügte der Beklagte tatsächlich über eine solche Zustimmung, wäre umso weniger nachvollziehbar, weshalb er sich die entsprechenden Arzneimittelinformationen aus der Datenbank der Klägerin beschaffen muss! Selbst wenn er die Zustimmung hätte, kann er sich deswegen nicht einfach aus der Datenbank der Klägerin bedienen.

In Bezug auf die Abmahnschreiben der Klägerin ist zu berichtigen, dass diese nie behauptet hat, alleinige Rechteinhaberin an den Fach- und Patienteninformationen zu sein, wie der Beklagte vorgibt.

8. Zur Eingabe des Beklagten vom 21. März 2007

Der Beklagte äussert sich mit unaufgefordert eingereichter Eingabe vom 21. März 2007 zur Stellungnahme der Klägerin vom 20. März 2007 betreffend Verfahrensstand

Amtsgeheimnis

WENGER PLATTNER

Offentl. i. d. Form *Wels*

bei der Wettbewerbskommission. Was der Beklagte in seiner Eingabe als Verdeutlichung bezeichnet, stellt bei genauem Hinsehen eine regelrechte Desinformation dar: So ist offensichtlich unzutreffend, dass der der Eingabe beigelegte Schlussbericht nach erfolgter Untersuchungseröffnung erstellt worden sei; wie bereits aus dem Titel des Schlussberichts hervorgeht, betrifft dieser lediglich den Abschluss der Vorabklärung und bildete erst die Grundlage für die Eröffnung einer Untersuchung (vgl. Schlussfolgerung 2, S. 19). Falsch ist demzufolge auch, dass der Schlussbericht zur Vorabklärung eine wichtige Grundlage für den Antrag des Sekretariats an die Wettbewerbskommission bilde; hierfür wird nicht auf die blossen Anhaltspunkte der summarischen Vorabklärung, sondern auf die vertieften Erkenntnisse der eingehenden Untersuchung abgestellt. Der Beklagte versucht offensichtlich, das kartellrechtliche Verfahren vor der Wettbewerbskommission künstlich zu beschleunigen; ob er dies in grober Unkenntnis des Kartellverfahrensrechts oder in bewusster Desinformationsabsicht macht, muss hier offen bleiben.

Falsch ist schliesslich, dass das Sekretariat der Wettbewerbskommission gegenüber Gerichten Auskunft über den Verfahrensstand gebe; gemäss Art. 25 KG sind die Wettbewerbsbehörden an das Amts- und Geschäftsgeheimnis gebunden. Tatsachen, die unter das Amts- oder Geschäftsgeheimnis fallen, wozu der aktuelle Verfahrensstand zweifellos zählt, dürfen somit auch nicht gegenüber Behörden oder Gerichten offenbart werden.

II. ZUM LAUTERKEITSRECHT (ART. 5 BST. C UWG)

In lauterkeitsrechtlicher Hinsicht wirft die Klägerin dem Beklagten eine Verletzung sowohl des Spezialtatbestandes von Art. 5 Bst. c UWG (Übernahme und Verwertung eines marktreifen Arbeitsergebnisses durch technische Reproduktionsverfahren) als auch der Generalklausel von Art. 2 UWG vor. Die nachfolgenden Ausführungen beschränken sich auf die Bestimmung von Art. 5 Bst. c UWG.

Nach Art. 5 Bst. c UWG handelt unlauter, wer das marktreife Arbeitsergebnis eines andern ohne angemessenen eigenen Aufwand durch technische Reproduktionsverfahren als solches übernimmt und verwertet.

Die Tatbestandsvoraussetzungen des marktreifen Arbeitsergebnisses und der Übernahme dieses Arbeitsergebnisses als solches mittels technischer Reproduktionsverfahren sind vorliegend offensichtlich erfüllt und daher nicht weiter zu erörtern. Die Kläge-

rin verweist auf ihre Ausführungen in Rz. 70 ff. der Klagebegründung und Rz. 185 ff. der Replik. Die vom Beklagten dagegen erhobenen Einwände (Rz. 90 f. der Klageantwort) sind unbehelflich. Bereits das Zivilgerichtspräsidium Basel-Stadt hatte in seinem Massnahmeentscheid vom 20. Januar 2004 diese Tatbestandsvoraussetzungen als gegeben betrachtet (E. 3b, S. 9).

Näher einzugehen ist demnach auf die beiden übrigen Tatbestandsvoraussetzungen, nämlich das Fehlen eines angemessenen Eigenaufwands und die Verwertung des übernommenen Arbeitsergebnisses. Dabei hat eine eingehende Auseinandersetzung mit zwei Entscheidungen stattzufinden, die für das vorliegende Verfahren von Relevanz sind: Einerseits der bereits erwähnte Massnahmeentscheid des Zivilgerichtspräsidiums Basel-Stadt, und andererseits BGE 131 III 384 (Bundesgerichtsurteil vom 4. Februar 2005 i.S. "Such-Spider"), der die Übernahme und Aufschaltung von Immobilieninseraten durch einen Konkurrenten zum Gegenstand hatte.

1. Fehlen eines angemessenen eigenen Aufwands

"Zur Beurteilung der Angemessenheit ist einerseits die Leistung des Erstkonkurrenten mit der des Zweitbewerbers und andererseits die Leistung des Zweitbewerbers bei Übernahme durch technische Reproduktionsverfahren mit seinem hypothetischen Aufwand bei Nachvollzug der einzelnen Reproduktionsschritte zu vergleichen" (BOTSCHAFT UWG, BBl 1983 II 109, 1071). Einander gegenüberzustellen sind somit einerseits der Aufwand der Klägerin mit demjenigen des Beklagten; andererseits sind die durch den Beklagten infolge der Übernahme erzielten Einsparungen zu ermitteln.

1.1 Aufwand der Klägerin

Die zentrale Frage lautet, welcher Aufwand auf Seiten der Klägerin in die Gegenüberstellung miteinzubeziehen ist: Handelt es sich hierbei um den Gesamtaufwand zur Erarbeitung der Arzneimittelinformationen oder lediglich um den Zusatzaufwand der Klägerin für die Erstellung der Online-Version des Arzneimittelkompendiums?

Bereits aus der BOTSCHAFT UWG ergibt sich, dass einzig der Gesamtaufwand massgeblich sein kann: Die Bestimmung hat zum Ziel, ungerechtfertigte Wettbewerbsvorteile ("Ersparnis von Entwicklungsarbeit und Entwicklungskosten") zu verhindern (BOTSCHAFT UWG, a.a.O., 1027); geschützt werden sollen sowohl geistige wie materielle Anstrengungen (BOTSCHAFT UWG, a.a.O., 1070). Diese Auffassung wird auch in der Lehre geteilt (vgl. JECKLIN, Leistungsschutz im UWG?, 2003, S. 120, sowie für weitere

Nachweise Rz. 77 der Klagebegründung sowie Rz. 94 der Replik). In BGE 131 III 384 wurde der massgebliche Aufwand auf Seiten der Klägerin umschrieben als "der für die erstmalige Herstellung der Daten objektiv erforderliche Aufwand" (E. 4.4.3); mit dieser Formulierung kann nur der Gesamtaufwand gemeint sein. In einem kürzlich ergangenen Bundesgerichtsurteil (Urteil 4C.342/2005 vom 11. Januar 2006) wurde der "Aufwand zur Erzeugung dieses [sc. des übernommenen] Arbeitsergebnisses" als massgeblich bezeichnet (E. 3.2; Hinzufügung des Sprechenden). Abzustellen ist somit auf den Aufwand zur Erstellung derjenigen Arbeitsergebnisse, die in der Folge auch übernommen wurden. Eine andere Auffassung wurde soweit ersichtlich einzig in einem einzelrichterlichen Summarentscheid des Bezirksgerichts Affoltern vom 20. Juni 1989 (publ. in SMI 1990, S. 429 ff.; "EUROTAX I") vertreten: Demnach soll nicht der Gesamtaufwand, insbesondere nicht der Redaktionsaufwand, sondern einzig der Reproduktionsaufwand berücksichtigt werden (a.a.O., E. IV.d/bb, S. 435). Diese singuläre Auffassung hat in der Lehre aber herbe Kritik erfahren (vgl. die Urteilsbesprechung von RAUBER in SMI 1990, S. 438 ff., 440) und muss insbesondere angesichts der zuvor erwähnten aktuellen bundesgerichtlichen Praxis als überholt bezeichnet werden.

In seinem Massnahmeentscheid vom 20. Januar 2004 vertritt das Zivilgerichtspräsidium Basel-Stadt entgegen den oben aufgeführten Grundsätzen die Auffassung, zu berücksichtigen sei auf Seiten der Gesuchstellerin (Klägerin) nur der Zusatzaufwand, der für den Betrieb ihrer unter documed.ch angebotenen Online-Datenbank erforderlich sei (E. 3d, S. 11). Begründet wurde dies vor allem mit kartellrechtlichen Überlegungen und mit der Mutmassung, dass die Online-Datenbank der Klägerin lediglich ein Nebenprodukt zum gedruckten Arzneimittelkompendium darstelle (a.a.O.). Dass die kartellrechtliche Argumentation nicht stichhaltig ist und dass die vom Zivilgerichtspräsidium getroffene Annahme nicht zutrifft, wurde bereits im Schriftenwechsel einlässlich dargelegt (Rz. 78 ff. der Klagebegründung sowie Rz. 94 der Replik); darauf kann verwiesen werden. Im Folgenden weist die Klägerin auf zwei weitere Aspekte hin, die deutlich machen, dass die Argumentation des Zivilgerichtspräsidiums nicht überzeugt und in sich widersprüchlich ist:

- Das Zivilgerichtspräsidium instrumentalisiert das Lauterkeitsrecht für kartellrechtliche Zwecke. Es führt aus, der Klägerin komme in Bezug auf die Arzneimittelinformationen eine Monopolstellung zu, weshalb Wettbewerb einzig in der Zweitverwertung dieser Daten spielen könne. Eine solche Zweitverwertung setze voraus, dass der Inhaber der Datenquelle diese Daten entweder freiwillig zur Verfügung stelle oder aber dass sie sonst wie kopiert werden dürfen. Dieses

"sonst wie kopiert werden dürfen" bewerkstelligt das Zivilgerichtspräsidium durch eine Auslegung von Art. 5 Bst. c UWG, die nur den Aufwand des Erstbewerbers zur Aufbereitung der bei ihm ohnehin vorhandenen Daten berücksichtigt (a.a.O., S. 10 f.), womit der Aufwandsvergleich zu Ungunsten der Klägerin ausfällt. Die lauterkeitsrechtliche Bestimmung von Art. 5 Bst. c UWG wird dadurch entgegen der zuvor angeführten Lehre und Praxis regelrecht "zurechtgebogen", um eine unter kartellrechtlichen Gesichtspunkten - vielleicht - erwünschte Wirkung zu erzielen. Dieses Vorgehen erscheint schon an sich als sehr fragwürdig (vgl. Klagebegründung Rz. 59 und dortige Nachweise); vor allem aber ignoriert das Zivilgerichtspräsidium an dieser Stelle, dass das Kartellrecht für solche Fälle selbst ein Instrumentarium bereithält (Kontrahierungspflicht gemäss Art. 13 Bst. b KG), worauf an anderer Stelle im Entscheid (E. 4, S. 12) noch ausdrücklich hingewiesen wird! Wenn der Beklagte somit die Auffassung vertritt, die Klägerin missbrauche ihre angebliche Monopolstellung, indem sie ihm die Nutzung der Arzneimittelinformationen verweigere, kann er sich dagegen mit den Mitteln des Kartellrechts zur Wehr setzen. Das hat der Beklagte denn auch schon im Dezember 2003 getan (vgl. Rz. 64 der Klagebegründung). Sollte der Beklagte mit seinem Anliegen durchdringen, könnte ein Gericht anordnen, dass der Verursacher der Wettbewerbsbehinderung mit dem Behinderten marktgerechte oder branchenübliche Verträge abzuschliessen habe (Art. 13 Bst. b KG). Vorliegend könnte der Beklagte somit die Erteilung einer Zwangslizenz zur Nutzung der Arzneimittelinformationen gegen Entrichtung einer marktgerechten oder branchenüblichen Lizenzgebühr verlangen. Keinesfalls aber kann es angehen, dass dem Beklagten das "sonst wie kopiert werden dürfen" unter Umgehung des Lauterkeitsrechts und in Missachtung des Kartellrechts einfach so und erst noch unentgeltlich gewährt wird!

- Wie erwähnt ist auf Seiten der Klägerin der Aufwand zur Erstellung derjenigen Arbeitsergebnisse zu berücksichtigen, die Gegenstand der Übernahme bilden. Das Zivilgerichtspräsidium gelangt zur Erkenntnis, vorliegend seien weder das Datenbanksystem noch die Register des Arzneimittelkompendiums übernommen worden, sondern einzig die in der Datenbank enthaltenen Daten, d.h. die einzelnen Fach- und Patienteninformationen, in ihrer Gesamtheit (E. 3a, S. 9). Nach den zuvor angeführten Grundsätzen müsste demnach der Aufwand der Klägerin zur Erstellung dieser Daten in die Aufwandsbetrachtung einfließen. Genau diesen Aufwand lässt das Zivilgerichtspräsidium aber unberücksichtigt; stattdessen beschränkt es den Aufwandsvergleich auf die Anpassung des Datenbanksystems

an die Anforderungen einer Online-Datenbank sowie an die Gestaltung von Website und Abfragemaske (E. 3d i.f., S. 12). Es vergleicht somit die Aufwände hinsichtlich derjenigen Arbeitsergebnisse, die nach seiner Auffassung gerade nicht übernommen wurden, und setzt sich damit nicht nur in fundamentalen Widerspruch zur Bundesgerichtspraxis, sondern führt den Aufwandsvergleich geradezu ad absurdum.

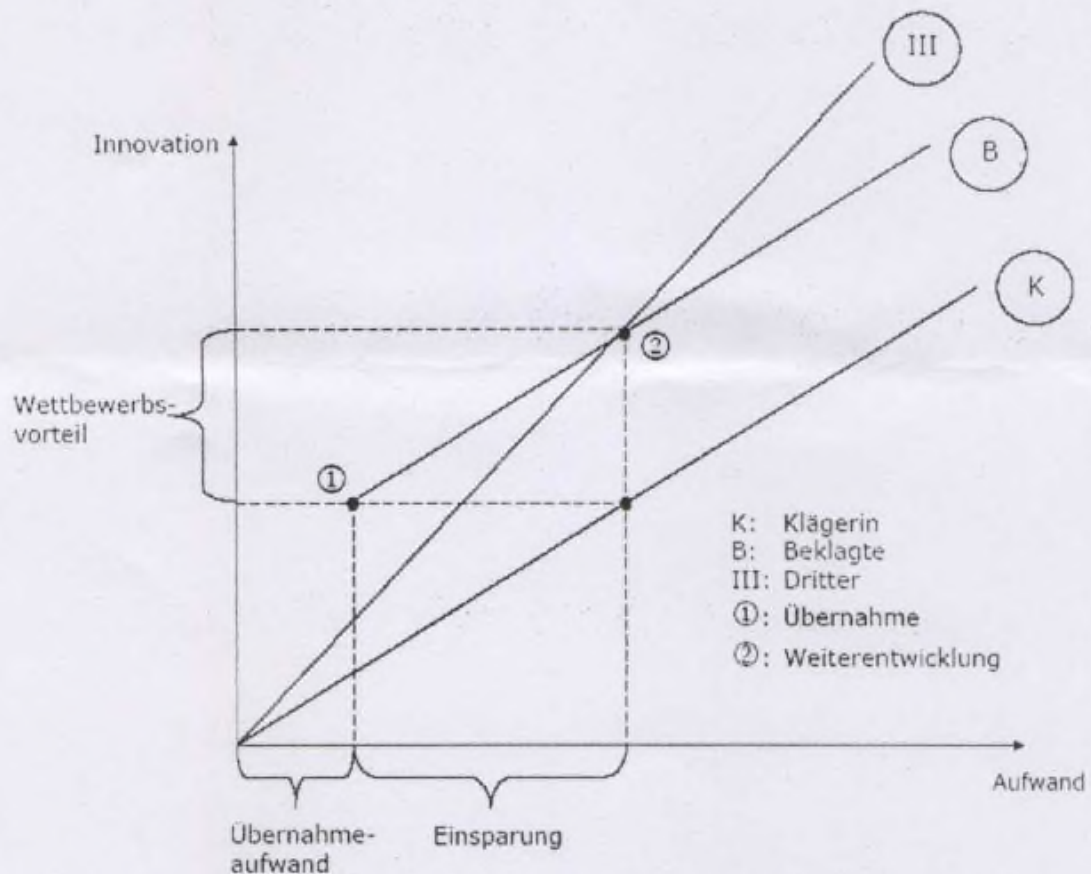
1.2 Aufwand des Beklagten

Die Schlüsselfrage lautet, ob nur der eigentliche Übernahmeaufwand oder auch daran anschliessender weiterer Aufwand (z.B. für die Weiterentwicklung oder Verwertung der übernommenen Arbeitsergebnisse) in die Gegenüberstellung miteinbezogen wird. BGE 131 III 384 spricht sich diesbezüglich für letzteres aus (E. 4.4.2), was in der Lehre kritisiert wurde (vgl. die Urteilsbesprechung von BERGER in sic! 2005, S. 598 f., 599). Dass der weitere Aufwand bei den Aufwandsbetrachtungen nicht massgeblich sein kann, hat die Klägerin bereits in der Klagebegründung (Rz. 84 f.) sowie in der Replik (Rz. 90 ff. sowie 95 ff.) dargetan, worauf hier verwiesen wird. Zum gleichen Ergebnis führen die drei nachfolgenden Argumente:

- Die BOTSCHAFT UWG (a.a.O., 1070) führt aus, die Voraussetzung "ohne eigenen Aufwand" sei zu verstehen als "ohne eigenen Erarbeitungsaufwand" (Hervorhebung des Sprechenden). Aus dieser Umschreibung wird klar, dass nur der Aufwand zu Erarbeitung des übernommenen Arbeitsergebnisses gemeint sein kann. Es geht um die Erfassung der Einsparung des erforderlichen Aufwands bei Herstellung des identischen eigenen Produkts (JECKLIN, a.a.O., S. 114). An die Übernahme anschliessender Aufwand ist demgegenüber nicht massgeblich.
- Art. 5 Bst. c UWG richtet sich gegen die übermässige Zerstörung des zeitlichen Wettbewerbsvorsprungs, den der Erstbewerber geniesst (vgl. JECKLIN, a.a.O., S. 116 f.). Im Visier der Bestimmung steht die zeitlich beschleunigte Übernahme eines Arbeitsergebnisses durch technische Reproduktionsverfahren. Als Folge davon ist die Frage nach der Angemessenheit des Aufwands ausschliesslich auf das technische Reproduktionsverfahren zu beziehen; zu vergleichen ist mithin der hypothetische Aufwand zur Herstellung in lauterer Art und Weise und der Aufwand mittels technischem Reproduktionsverfahren. Entscheidend ist, ob das angewendete Reproduktionsverfahren zu einer wesentlichen Aufwandsparnis geführt hat (JECKLIN, a.a.O., S. 126). Was im Anschluss an die Übernahme mit dem Arbeitsergebnis geschieht, tut hierbei nichts zur Sache.

mit Plausibel Wettbewerbsvorteil

- Nach der BOTSCHAFT UWG (a.a.O., 1071) erlaubt es das Kriterium des angemessenen eigenen Aufwands, "den ungerechtfertigten Wettbewerbsvorteil des Zweitbewerbers abzuwägen" (ebenso BGE 131 III 384, Erwägung 4.4.1). Würde in den Aufwandsvergleich nicht nur der Übernahmeaufwand, sondern auch ein allfälliger Weiterentwicklungsaufwand miteinbezogen, liesse sich diese Zwecksetzung nicht mehr erfüllen. Denn der ungerechtfertigte Wettbewerbsvorteil des Übernehmers bleibt auch dann bestehen, wenn dieser das übernommene Arbeitsergebnis in der Folge weiterentwickelt und hierfür zusätzlichen Aufwand betreibt. Dies soll anhand eines Beispiels illustriert werden, das auf den konkreten Fall Bezug nimmt:



Auf der oben stehenden Grafik ist der Grad innovativer Tätigkeit in Abhängigkeit des damit verbundenen Aufwands aufgezeichnet, und zwar für die Klägerin (blau), für den Beklagten (rot) sowie für einen hypothetischen Dritten (grün). Die Klägerin kann mit einem bestimmten Aufwand ein Arbeitsergebnis eines bestimmten Innovationsgrads erzielen. Übernimmt der Beklagte dieses Arbeitsergebnis, fällt bei ihm nur der Übernahmeaufwand an, und er erzielt gegenüber der Klägerin eine erhebliche Einsparung

(Situation ①). Diese Situation fällt klar unter den Tatbestand von Art. 5 Bst. c UWG, was auch durch BGE 131 III 384 nicht in Zweifel gezogen wird (vgl. E. 4.3).

Kann sich daran nun etwas ändern, wenn der Beklagte selbst zusätzlichen Aufwand betreibt, um das übernommene Arbeitsergebnis weiterzuentwickeln? Das Bundesgericht meint ja: Es bezieht den Weiterentwicklungsaufwand in den Aufwandsvergleich mit ein und lässt damit die Anwendung von Art. 5 Bst. c UWG im Ergebnis scheitern. Führt man sich nochmals vor Augen, dass der Aufwandsvergleich dazu dienen soll, den ungerechtfertigten Wettbewerbsvorteil des Zweitbewerbers zu eruieren, kann diese Auffassung allerdings nicht aufrecht erhalten werden. Denn genau dieser - ungerechtfertigte! - Wettbewerbsvorteil bleibt dem Beklagten erhalten, auch wenn er das übernommene Arbeitsergebnis weiterentwickelt und dadurch den Innovationsgehalt seines Arbeitsergebnisses erhöhen kann. Auch dies wird aus der Grafik deutlich (Situation ②).

Ungerechtfertigt ist ein Wettbewerbsvorteil immer dann, wenn er nicht das Ergebnis der eigenen wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit darstellt. Genau so verhält es sich vorliegend beim Beklagten. Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit wird in der Grafik durch die Neigung der Geraden (je steiler, desto leistungsfähiger) zum Ausdruck gebracht. Annahmeweise wird unterstellt, der Beklagte sei gleich leistungsfähig wie die Klägerin (in der Grafik durch den parallelen Verlauf der Geraden zum Ausdruck gebracht). Ungeachtet der gleichen Leistungsfähigkeit profitiert der Beklagte gegenüber der Klägerin von einem Wettbewerbsvorteil, was auf dessen fehlende wirtschaftliche Rechtfertigung hinweist. Dies ganz im Gegensatz zum hypothetischen Dritten, der seinen Wettbewerbsvorteil gegenüber der Klägerin durch höhere Leistungsfähigkeit (ausgedrückt durch den steileren Verlauf der Geraden) erzielt hat. Damit ist zugleich gesagt, dass der Wettbewerbsvorteil des Beklagten als Übernehmer nicht nur gegenüber der Klägerin als Erstbewerberin, sondern auch gegenüber Dritten ungerechtfertigt ist und zu Marktverzerrungen führt. Sowohl die Behinderung des Erstbewerbers in seiner Wettbewerbsposition unter geschäftsmoralischen Gesichtspunkten als auch die Verfälschung des Wettbewerbs aus ordnungspolitischer Perspektive stellen unlauteres Marktverhalten dar (STREULI-YOUSSEF, Unlautere Werbe- und Verkaufsmethoden, in VON BÜREN/DAVID (Hrsg.), Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band V/1: Lauterkeitsrecht, 1994, S. 77 ff., 165 f.).

Unter Wertungsgesichtspunkten kann somit nichts darauf ankommen, ob der Beklagte das Arbeitsergebnis der Klägerin lediglich in unlauterer Weise übernommen hat oder auch in weiterentwickelter Form verwertet hat. In beiden Fällen ist der durch die Ü-

bernahme erzielte Wettbewerbsvorteil ungerechtfertigt, womit die Unlauterkeit zu bejahen ist. Im Ergebnis kann auf Seiten des Übernehmers somit nur der mit der eigentlichen Übernahme verbundene Aufwand für den Aufwandsvergleich massgeblich sein.

2. Verwertung des übernommenen Arbeitsergebnisses

Rauber/Thoman
Hinsichtlich des Tatbestandsmerkmals der Verwertung stellt sich die Schlüsselfrage, ob die im Gesetzestext enthaltene Wendung "als solches" sich nur auf die Übernahme oder auch auf die Verwertung des übernommenen Arbeitsergebnisses bezieht. Das Bundesgericht hat in BGE 131 III 384 dafür gehalten, dass auch die Verwertung des übernommenen Arbeitsergebnisses als solche bzw. unmittelbar erfolgen müsse (E. 4.3). Dieser Auffassung stehen gewichtige Lehrmeinungen entgegen, wonach Art. 5 Bst. c UWG auch dann greift, wenn das übernommene Arbeitsergebnis bloss als Ausgangspunkt dient und später in abgeänderter oder bearbeiteter Form verwertet wird (BAUDENBACHER, Lauterkeitsrecht, 2001, Rz. 67 zu Art. 5 UWG; RAUBER, Lauterkeitsrechtlicher Softwareschutz, in: THOMANN/RAUBER, Softwareschutz, 1998, S. 60 ff., S. 78 f.; FIECHTER, Der Leistungsschutz nach Art. 5 lit. c UWG, 1992, S. 156; KÜBLER, Rechtsschutz von Datenbanken, 1999, S. 289). Die Bedeutung des Tatbestandsmerkmals der Verwertung ist - in Übereinstimmung mit der Begriffsdeutung in Art. 5 Bst. a und b UWG - darauf beschränkt, den privaten Gebrauch übernommener Arbeitsergebnisse vom Anwendungsbereich der Bestimmung auszunehmen (vgl. JECKLIN, a.a.O., S. 110 und 122).

Dessen ungeachtet ist an dieser Stelle zu wiederholen, dass der Beklagte nach eigener Darstellung (Folie 1) die übernommenen Ergebnisse zumindest während einer bestimmten Zeit "als solche" verwertet hat. Damit ist auch dieses Tatbestandselement in jedem Fall erfüllt.

III. ZUM URHEBERRECHTSSCHUTZ

Die Klägerin hat in Klage und Replik den urheberrechtlichen Schutz ihrer Werke substantiiert (Klage S. 46-57; Replik S. 38-40). Sie beansprucht ausschliessliche Verwendungsrechte gemäss Art. 10 URG für die Werke

- Arzneimittelkompendium, sei es kraft Übertragung der Verwendungsrechte an den einzelnen Fach- und Patienteninformationen der Arzneimittelhersteller oder

kraft eigener Kreation, nämlich Bearbeitung (Art. 3 URG) ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie durch die Schöpfung der Pseudoinformationen.

- Übersetzungen als Bearbeitungen gemäss Art. 3 URG;
- Arzneimittelkompendium als Sammelwerk der Klägerin gemäss Art. 4 Abs. 1 URG, nämlich durch individuelle Auswahl und Anordnung der Informationen; insbesondere durch die Verknüpfung der Fachinformationen mit den zugehörigen Patienteninformationen.
- Computerprogramm gemäss Art. 2 Abs. 3 URG in Betreff der Hyperlinks zu Packungs- und Preisinformationen.

Für die beanspruchten Rechte an den Werken hat die Klägerin die Inhaberschaft nachgewiesen (Klage S. 11 ff./54 ff.; Replik S. 38 ff.).

Dem halten die Beklagten entgegen, die Urheberrechtswerke würden die Schwelle des Werkes im Sinne von Art. 2 URG nicht erreichen; ausserdem handle es sich um nicht geschützte Werke im Sinne von Art. 5 URG. Unter Verweis auf die Ausführungen von Klage und Replik ergänzt die Klägerin ihre Stellungnahme wie folgt:

1. Kleine Münze

1.1 Werkindividualität

- a) Nun, wissen wir es alle: um die Schwelle des Urheberrechtsschutzes zu erreichen, muss ein Werk individuell sein. Individualität bedeutet mit den Worten des Bundesgerichts (BGE 130 III 168 - "Bob Marley") Werkindividualität, somit nicht Schöpferindividualität. Individuell ist ein Werk, wenn es in der genau gleichen Form bisher nicht existiert. Wir sprechen von der statistischen Einmaligkeit, ein Begriff, der auf Max Kummer zurückzuführen ist. Das Bundesgericht hat sich schon früh (BGE 100 II 167 - "Ladeneinrichtung") in diese Richtung bewegt. Seit dem Entscheid "Bob Marley" ist dies jedoch etablierte Rechtsprechung. Es besteht somit kein Zweifel, dass die sog. "Kleine Münze" die Schwelle des Urheberrechts überschreitet. REHBINDER (Schweizerisches Urheberrecht, 3. Aufl., Bern 2000, Rz. 36) bedauert dies, hält jedoch mit aller Deutlichkeit fest, dass dies herrschende Lehre ist. Daher konzidiert auch er, dass Wörterbücher, Lexika, Zitatensammlungen etc. schutzfähig sind.

Neue URG-Kommentar

- (Kritikpunkt)!*
Legal durchsetzbar! *Nicht in Deutschland!*
- b) Die Judikatur und Lehre ist heute international austauschbar. Nicht nur die seit langem wirkende Berner Übereinkunft, sondern auch insbesondere TRIPS und WIPO Treaties hatten zur Folge, dass Urheberrechtsgesetze international, jedenfalls hinsichtlich des Werkbegriffs, angeglichen sind. So besteht kein Zweifel, dass international gesehen Bedienungsanweisungen und Gebrauchsanweisungen, Entscheidungssammlungen heute ohne weiteres als Urheberrechtswerke qualifiziert werden. Aus der neueren Lehre und Rechtsprechung können erwähnt werden:

- LOEWENHEIM (in: SCHRICKER, Urheberrecht, 3. Aufl., Rz. 92 zu § 2 URG), also ein Vertreter des "klassischen" Urheberrechts, unterstreicht, dass Bedienungsanweisungen und Gebrauchsanweisungen ebenfalls als Schriftwerke urheberrechtlich geschützt sein können (BGH, GRUR 1993, 34/36 "Bedienungsanweisung"), gemäss LOEWENHEIM (Rz. 92) auch "Dienstsanweisungen zur Durchführung von Injektionen, Infusionen und Blutentnahmen durch das Krankenpflegepersonal". Diese wurden im Hinblick auf die dabei getroffenen Auswahlentscheidungen als kleine Münze des Urheberrechts für schutzfähig erachtet (OLG Nürnberg, GRUR-RR 2001, 255/257).

LOEWENHEIM unterstützt (Rz. 92), dass die gleichen Grundsätze gelten für technische Handbücher, Begleitdokumentationen zu Computerprogrammen etc.

- Nicht anders LG Berlin vom 26. Januar 2006 (ZUM RD 2006, 573). Danach wurde auf Urheberrechtsschutz für Texte eines Angebots zur Gestaltung von Webseiten erkannt.

Vergleichbar mit dem Arzneimittelkompendium ist die Urteilssammlung der Law Society of Upper Canada, die Gegenstand des Verfahrens vor dem Supreme Court of Canada, war (Urteil vom 4. März 2004, CCH Canadian Ltd. vs. Law Society of Canada = GRUR Int 2004, 878 ff.). Danach sind Leitsätze, Urteilszusammenfassungen, Nachschlagwerke und Urteilssammlungen urheberrechtsfähige schöpferische Werke:

viel mehr!

absolut

"The reported judicial decisions here at issue meet the test for originality. The authors have arranged the case summary, catchlines, case title, case information (the head notes) and the judicial reasons in a specific manner. The arrangement of these different components requires the exercise of skill and judgement. The compilation, viewed globally, attracts copyright protection." (GRUR Int 2004, S. 880)

andere Vordrucke

- Selbst der Grossmeister des traditionellen Urheberrechts, Gerhard Schricker (Werbekonzeptionen und Fernsehformate, eine Herausforderung für den urheberrechtlichen Werkbegriff? GRUR Int 2004, 923 ff.) erkennt:

"Wir beschränken uns auf den Hinweis, dass sich die Waage inzwischen deutlich mehr und mehr in Richtung auf den vom Verfasser postulierten 'Abschied von der Gestaltungshöhe' neigt [mit Hinweisen auf HABERSTUMPF, FROMM, NORDEMANN, VINCK, LOEWENHEIM u.v.m.]. Generell kann der Schutz von Werbeschöpfungen jedenfalls nicht mit Blick auf die Gestaltungshöhe verneint werden. Es geht praktisch nur um die Frage, ob man die 'Kleine Münze' des durchschnittlichen Schaffens schützen will. Dies wird im Allgemeinen bejaht; es besteht kein Grund dafür, Werbeschöpfungen diskriminierend strenger zu behandeln."

SCHRICKER (a.a.O., S. 927) plädiert dafür, dass das Urheberrecht, wenn es seiner Aufgabe gerecht werden will, dem steten Wandel des Kulturschaffens Rechnung tragen muss. Daher tritt er auch für den Rechtsschutz der Werbekonzepte und Fernsehsendeformate ein.

Das ist genau der Wandel, den das Bundesgericht in BGE 130 III 138 - "Bob Marley" gemacht hat. Es hat sich abgewendet von der Schöpferindividualität und klarerweise hin gewendet zur Werkindividualität:

"Originalität im Sinne einer persönlichen Prägung durch den Urheber ist nach dem revidierten Gesetz nicht erforderlich. Zudem wird vorausgesetzt, dass der individuelle Charakter im Werk selbst zum Ausdruck kommt (BBl 1989 III 521). Massgebend ist die Werk-Individualität und nicht die Urheber-Individualität." (BGE 130 III 168, 172)

- c) Daher ist vorliegend das Arzneimittelkompendium - ob analog oder elektronisch - als Sprachwerk geschützt (Klage S. 49 ff.) aber auch durch Auswahl und Anordnung der Informationen als Sammelwerk schliesslich auch als Computerprogramm (Klage S. 50 ff.). Die im HTML-Format abgelegten Arzneimittelinformationen enthalten nicht nur Anweisungen zur Darstellung der Website, sondern auch zu deren dynamischen Verhalten, namentlich in Form von Hyperlinks auf Packungs- und Preisinformationen. Die Klägerin hat nachgewiesen (Klage S. 51), dass die Literatur Websites mit elementaren funktionalen Komponenten wie Hyperlinks als Computerprogramm qualifiziert.

1.2 Die Wirkung des Schutzes und seine Grenzen

Der Schutz der "Kleinen Münze" bedeutet Begründung ausschliesslicher Verwendungsrechte im Sinne von Art. 10 URG zu Gunsten des Rechtsinhabers. Es ist eine Monopolisierung. Entgegen der Ansicht der Beklagten ist das kein Unglück für das Gesundheitswesen. Die Monopolisierung umfasst nämlich nicht die Methode des Schaffens und auch nicht den Inhalt und schon gar nicht die Idee: Das Bun-

Internationalität

WEL D. 70
WENGER PLATTNER

Delikt (CH)

Wäre,
so wäre.

desgericht hat in BGE 116 II 351 ff. (354) mit aller Deutlichkeit festgehalten, dass der urheberrechtliche Schutz nicht der Idee folgt, sondern der Formgebung. Mit anderen Worten steht es den Beklagten und jedem anderen Verleger zu, ebenso *from scratch* unter Wahrung der Grundsätze des lautereren Wettbewerbs ein Arzneimittelkompendium zu konzipieren und zu gestalten. Allerdings müssen sie Abstand nehmen von der vielfältigen Gestaltung der klägerischen Werkschöpfung, sei es bezüglich Auswahl, Anordnung und Kombination einzelner Gestaltungsmerkmale (so auch SCHULZE, in: DREIER/SCHULZE, Kommentar Urheberrechtsgesetz, 2. Auflage, München 2006, Rz. 43 zu § 2), textliche Gestaltung, Übersetzung, Hyperlinks. Es ist Andersartigkeit gegenüber dem Bestehenden zu verlangen (SCHULZE, a.a.O., Rz. 17 zu § 2). Denn urheberrechtlich ist die äussere Form, d.h. die Art und Weise, wie ein Inhalt mitgeteilt wird, geschützt. Nach dem Bundesgericht ist eine Urheberrechtsverletzung anzunehmen, wenn ein Werk in seinen charakteristischen Grundzügen hinsichtlich Planung, Auswahl und Erfassen des Stoffes oder bezüglich der Anordnung und Gliederung übernommen wird (BGE 113 II 306 "Lizentiatsarbeit", 64 II 165 "Maag-Tabellen").

Die mit Klage substantiierte Werkindividualität ist geschützt. Einfach ausgedrückt: Die von der Klägerin entwickelte Form ist geschützt, frei sind aber Idee und, allerdings unter Vorbehalt des lauten Wettbewerbs, weitgehend auch der Inhalt. Letzterer wäre, falls die formalen Erfordernisse erfüllt wären, Gegenstand des Patentschutzes. Dieser wird vorliegend von niemandem beansprucht.

Sind aber Idee sowie grundsätzlich der Inhalt des Arzneimittelkompendiums frei, hingegen die von der Klägerin geschöpfte Werkindividualität geschützt, stellt sich auch die von den Beklagten angeprangerte Kartellrechtsproblematik nicht. Die Beklagten haben Zugang zum Markt und sind nur in der Form eingeschränkt; dieses ausschliessliche Recht erlaubt auch das Kartellgesetz (Art. 3 Abs. 2 KG) ausdrücklich: "Nicht unter das Gesetz fallen Wettbewerbswirkungen, die sich ausschliesslich aus der Gesetzgebung über das geistige Eigentum ergeben."

2. Keine Anwendung von Art. 5 URG

Die Beklagten machen geltend, das Arzneimittelkompendium sei nicht geschützt, weil es entweder einen Erlass oder aber eine Entscheidung im Sinne von Art. 5 URG darstelle. Dieser Einwand kann sich nur auf den Inhalt beziehen; die Form des Kompendiums, also insbesondere die Auswahl und Anordnung des Stoffes und die Hyperlinks können vom Ausschlussgrund von Art. 5 URG nicht betroffen sein.

Aber zum Schluss sei wiederholt: Die Arzneimittelinformation der Klägerin ist nicht Teil einer Verfügung oder behördlichen Entscheidung (Klage S. 52-54, Replik S. 38-40), auch keine behördliche Sammlung.

Die schöpferischen Beiträge der Klägerin sind nicht Bestandteil der Zulassungsverfügung. Die Klägerin nimmt auch keine öffentliche Aufgabe wahr. Die Klägerin handelt weder direkt noch indirekt hoheitlich. Zwischen Swissmedic und der Klägerin bestehen auch keine verwaltungsrechtlichen Beziehungen. Konsequenterweise erscheint Swissmedic auch nicht als Herausgeberin. Dies muss auch so sein, sind doch zahlreiche der Werkschöpfungen der Klägerin, wie Übersetzungen, Anordnung des Sammelwerks, Pseudoinformationen, Hyperlinks, Inhalte, die ausserhalb des Geltungsbereichs der Heilmittelgesetzgebung kreiert wurden.

23. März 2007 MoP/MaR